

SALIZA BINTI ABDULLAH

lwn.

MAZLAN BIN ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

4 Oktober 2019/5 Safar 1441H

Kes Permohonan No. : 10000-041-0031-2019

[Permohonan Bantahan Awal - Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu-Perayu: Encik Muhammad Hafiz bin Ab Rashid daripada Tetuan Hafiz Nuaim & Partners

Peguam Syarie Responden: Encik Wan Ahmad Dzaffran Bin Wan Kamaruddin daripada Tetuan Khamdan & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini merupakan suatu permohonan bantahan awal oleh Pemohon terhadap rayuan yang difailkan oleh Responden melalui rayuan no. 10000-041-0040-2018 (kes rayuan) terhadap keseluruhan keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang

menolak permohonan bantahan awal Responden melalui permohonan no. 10300-041-0044-2018.

2) Dalam permohonan ini Pemohon ingin mendapatkan perintah bahawa:

2.1 Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan kes rayuan no. 10000-041-0040-2018 adalah dibatalkan;

2.2 Responden dikehendaki membayar keseluruhan kos bagi tindakan ini berjumlah RM10,000; dan

2.3 Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan patut dan wajar diberikan.

3) Responden pula tidak bersetuju dengan permohonan ini dan memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos.

FAKTA KES

4) Pemohon telah memfailkan tuntutan pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah melalui saman no. 10300-011-0688-2017 yang mana dalam tuntutan tersebut Responden telah dinamakan sebagai Defendan 1.

5) Responden kemudiannya telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal terhadap tuntutan pengesahan hibah tersebut. Walau bagaimanapun, pada 29 Mac 2018 YA Hakim Bicara telah menolak permohonan bantahan awal tersebut.

6) Berikutan itu, Responden telah memfailkan Notis Rayuan untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan Permohonan Bantahan Awal Responden.

7) Pemohon kemudiannya telah memfailkan permohonan ini dengan mengemukakan dakwaan antara lain bahawa prosiding kes rayuan yang difailkan oleh Responden adalah tidak mengikut prosedur undang-undang yang tepat dan betul disebabkan perkara-perkara berikut:

7.1 Responden tidak menamakan pihak-pihak dalam kes rayuan sepertimana dalam kes pengesahan hibah;

7.2 Responden tidak menyampaikan Notis Rayuan secara kediri kepada Pemohon memandangkan serahan hanya dibuat kepada Peguam Syarie Pemohon bagi Permohonan Bantahan Awal Responden di Mahkamah Tinggi Syariah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Pemohon dalam permohonan ini telah memfailkan permohonan bantahan melalui kausa tindakan kes rayuan no. 10000-041-0040-2018. Dalam permohonan ini kami dengan penuh hormatnya mendapati terdapat ketidakaturan dalam permohonan ini. Kami berpendapat permohonan ini sepatutnya didengar dan diputuskan di dalam kes rayuan induk dan bukannya dibuat secara berasingan atas asas bahawa permohonan ini adalah bersifat interlokutori dan perlu mempunyai kes induk sebagai sandaran. Sepatutnya isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon hendaklah dihujahkan di dalam pendengaran kes rayuan supaya terdapat penyelarasan dalam keputusan di peringkat rayuan.

9) Permohonan ini adalah berbeza berbanding permohonan untuk mengetepikan atau membatalkan Notis Rayuan dan lain-lain yang berkaitan. Perkara ini adalah sangat penting untuk diambil perhatian atas prinsip Mahkamah Rayuan tidak boleh mengganggu prosiding kes Mahkamah Rayuan yang sama taraf lebih-lebih lagi dalam kausa tindakan yang sama. Kami dapati kes rayuan yang difailkan oleh Responden masih di peringkat pengurusan kes. Pada hemat kami apakah permohonan interlokutori yang melibatkan kes rayuan yang sama

seharusnya didengar di dalam kes rayuan induk oleh korum Hakim Mahkamah Rayuan yang sama supaya tidak timbul masalah perbezaan keputusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah jika melibatkan panel yang berbeza.

10) Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan kami berpuas hati terdapat ketidakaturan dalam permohonan ini dan permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan. Oleh itu tidak perlu untuk kami mengulas lanjut berkaitan permohonan ini kerana isu-isu yang dibangkitkan boleh diputuskan dalam rayuan kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan serta hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

1. Permohonan bantahan awal Pemohon ditolak.
2. Kos ditanggung masing-masing.

Penghakiman ini diberikan oleh;

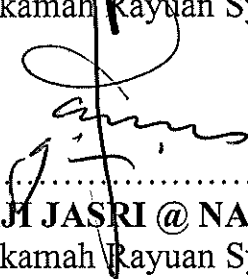


1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor